

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1593-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1516-2026/PS2**

DENUNCIANTE : CARLOS ALBERTO HUAMÁN VICENTE
(LA SEÑORA HUAMÁN)
DENUNCIADOS : BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. -
INTERBANK
(EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 4 de junio de 2026

ANTECEDENTES

- Mediante Resolución N° 1 de fecha 20 de abril de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N.°4110-93-****-1378 del denunciante, la cual no reconoce, pues: (a) la operación no forma parte de su comportamiento habitual de consumo habitual; (b) no activó oportunamente los mecanismos de seguridad frente a una operación inusual, ocasionando un perjuicio económico al no emplear sus sistemas de prevención, alerta y bloqueo correspondientes; y (c) no implementó mecanismos de validación biométrica.

Fecha	Detalle	Importe S/
30/12/2025	IZI*DISTRIBUIDORAGB	7 933,00

- El 27 de abril de 2026, el denunciante presentó el reporte de movimientos de la tarjeta de crédito N.°4110-93-****-1378.
- El 29 de abril de 2026, el Banco presentó sus descargos, manifestando lo siguiente:
 - El denunciante reconoció en su denuncia policial que el día 29 de diciembre de 2025 recibió la llamada de un tercero, quien se hizo pasar por personal de su entidad y le ofreció una mejora comercial, entregándole información confidencial de la tarjeta, bajo la idea de que sería anulada, y de manera posterior la tarjeta del cliente fue utilizada en un establecimiento comercial, donde se hizo lectura de esta y se procesó el consumo en cuestión; por lo que, se configura la ruptura del nexo causal;
 - la transacción fue realizada el 30 de diciembre de 2025 con presencia de la Tarjeta de Crédito a las 12:41:42 horas con la lectura del chip mientras la tarjeta se encontraba activa, pues el bloqueo se efectuó el mismo día a las 15:21:17 horas;
 - precisó que la tarjeta de crédito objeto de denuncia fue emitida en agosto de 2022, y se mantenía vigente a la fecha del consumo no reconocido; por lo que, solo le será exigible la presentación de la orden de pago respectiva, siendo responsabilidad de los establecimientos afiliados la verificación de la identidad del portador de la tarjeta y la similitud de la firma;



- (iv) la operación no reconocida es la única operación efectuada, por lo que por sí sola no puede denotar el uso fraudulento de la tarjeta del cliente, menos aun cuando esta se realizó con la lectura física del cliente y antes de cualquier comunicación a su entidad de la entrega o pérdida de esta; y,
 - (v) el deber de monitoreo no es una herramienta que sirva para “validar” o “confirmar” la ejecución de una transacción, sino que forma parte de la gestión de riesgos a cargo de cada empresa del sistema financiero, el cual no es competencia de Indecopi fiscalizar.
4. El 16 de mayo de 2026, el señor Huamán presentó un escrito, a través del cual señaló lo siguiente:
- (i) De la revisión del expediente, se aprecia que el consumo cuestionado presentaba características distintas al comportamiento habitual del denunciante, circunstancia que razonablemente exigía la adopción de medidas reforzadas de validación y control antes de permitir su procesamiento, no obstante, el Banco permitió la ejecución de la operación sin haber implementado los mecanismos de seguridad suficientes para prevenir el referido consumo;
 - (ii) aun cuando la entidad denunciada pretenda sustentar su defensa en la eventual intervención de terceros, ello no elimina ni reduce el deber de seguridad exigible respecto de las operaciones procesadas;
 - (iii) si bien el establecimiento comercial mantiene obligaciones vinculadas a la verificación de identidad y validación de firmas, ello no implica que el Banco pueda excluir absolutamente su deber de seguridad respecto de las operaciones procesadas dentro de sus propios canales de pago; y,
 - (iv) el órgano resolutorio deberá aplicar precedentes administrativos tales como la Resolución N° 0726-2023/SPC-INDECOPI y Resolución Final N° 3280-2024/SPC-INDECOPI.

ANÁLISIS

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

- 5. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
- 6. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el “medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del



Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.

7. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
8. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
9. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
10. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad¹ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.



11. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo presencial, realizado a través de un terminal de punto de venta (POS), por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
12. Debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento², la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por Internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
13. Finalmente, es pertinente señalar que, el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 que introdujo el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece que para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación³. Así, debido a que la operación cuestionada fue realizada el 21 de enero de 2026, es necesario verificar si en su realización era necesario o no que se aplique lo establecido en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
14. Al respecto, el Banco precisó que la tarjeta de crédito objeto de denuncia fue emitida en agosto de 2022, para acreditar lo señalado adjuntó una imagen de sus sistemas, que a continuación reproducimos:

[Ver imagen en la siguiente página]

² Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI.

³ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**
Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:
(...)
b) **Operación con tarjeta de crédito presente:**
b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.
b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.
c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1593-2026/PS2

The screenshot shows the 'Sistema Medios de Pago' interface. At the top, it displays '0003 INTERBANK', 'Oficina: 0911', and 'Usuario Conectado: B41751'. The main section is titled 'Mantenimiento de Tarjeta'. Under 'Tarjeta', there are tabs for 'Tarjeta', 'Datos Adicionales', 'Plástico', and 'Límites'. The 'Tarjeta' tab is selected, showing details for 'Pan tarjeta' 4110-93-****-1378. The card is a VISA, issued on 15-08-2022, and is currently inactive. The interface includes fields for cardholder information, card details, and transaction history.

15. De lo antes mencionado, se advierte que la tarjeta de crédito N.º 4110-93-****-1378 con la cual se realizó la operación denunciada, estuvo activa desde el **15 de agosto de 2022**, esto es con anterioridad al 1 de julio de 2025; por lo que el presente caso será analizado bajo las disposiciones del Reglamento que se encontraban vigentes antes de su modificación.

Sobre la operación no reconocida por la denunciante

16. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.
17. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁶ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

4 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 65°. - El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

5 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 1°. - **Derechos de los consumidores**

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

- c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

6 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 18°. - **Idoneidad**

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.



18. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
19. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.
20. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente⁹.
21. Por otro lado, el artículo 9° del Reglamento dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...)”*¹⁰. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de sus clientes el importe correspondiente a consumos, debe confirmar la existencia de una orden de pago -voucher- firmada.
22. Cabe precisar que exigir un *voucher* que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma y número de DNI consignados en la orden de compra con los del titular-, pues únicamente se exige que la

7

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 19°.- Obligación de los proveedores**

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

8

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor**

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

9

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

10

RESOLUCIÓN SBS 5570-2019, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 9°.- Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

(...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1593-2026/PS2

primera exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento.

23. En el presente caso, el señor Huamán denunció al Banco por el cargo indebido de una (1) operación en su tarjeta de crédito N.º4110-93-****-1378, la cual no reconocía por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.
24. Por su parte, el Banco en sus descargos, señaló que se verificó el cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas para este tipo de operaciones pues la operación no reconocida fue realizada de manera presencial, el 30 de diciembre de 2025 a las 12:41:42 horas, con la lectura del chip mientras la tarjeta se encontraba activa, pues el bloqueo se efectuó el mismo día a las 15:21:17 horas.
25. Para acreditar que la operación se realizó de forma válida, adjuntó el *voucher* correspondiente, que se muestra a continuación en la parte pertinente:

Voucher

izipay

ID: 1230174135357192

COMPRAS

IZI*DISTRIBUIDORA GB (5900948)
AV MATEO PUMACAHUA 893
SANTIAGO DE SUR
LOTE:0001 TERM:56411955

*****1378 (C)

AP:414263 REF:0001
FECHA:30/12/25 HORA:12:41 TIPO:VISA

TOTAL: S/ 7,933.00

FIRMA: _____
TRL: _____

26. De la revisión del reporte indicado, se aprecia la siguiente información:

Autorización de la operación

Tarjeta N°	4110-93-****-1378
Fecha y hora	30/12/25 – 12:41 horas
Establecimiento	IZI*DISTRIBUIDORA GB
Importe S/	7 933,00
Firma	Sí

27. En ese sentido, se verifica que la operación denunciada por el importe de S/ 7 933,00 se realizó el 30 de diciembre 2025 a las 12:41 horas, en el establecimiento

comercial IZI*DISTRIBUIDORA GB, con la orden de pago debidamente suscrita, por lo que el Banco se encontraba legalmente facultado a cargarla en la tarjeta de crédito del consumidor.

28. Adicionalmente, el Banco presentó su reporte de bloqueo de tarjetas, en el cual se aprecia que la tarjeta de crédito de la denunciante fue bloqueada de manera definitiva, en la misma fecha, a las 15:21:17 horas, es decir, con posterioridad a la realización de la operación cuestionada:

The screenshot shows a web interface for 'Mantenimiento de Tarjeta' (Card Maintenance) for 'CARLOS ALBERTO HUAMAN VICENTE'. It displays card details such as 'Tipo Documento', 'Documento', 'Tarjeta', 'Marca', and 'Tarjeta Provisional'. A red arrow points to the 'Fecha Bloqueo' field, which shows '30-12-2025'.

Estado	Descripción	Fecha Bloqueo
BLOQ. TARJ. PERDIDA (S/C)	BLOQ. CANALES ELECTRONICC	15.21.17

29. Así, los medios probatorios analizados demuestran que la operación no reconocida por el importe de S/ 7 933,00 se llevó a cabo en cumplimiento de los mecanismos de autenticación previstos para este tipo de transacciones, mientras la tarjeta se encontraba en situación activa.
30. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, las partes formularon alegatos que serán evaluados a continuación.

Sobre los alegatos (a), b) y el alegato formulado por el Banco respecto al monitoreo

31. El señor Huamán indicó la operación no forma parte de su comportamiento habitual de consumo habitual. Asimismo, sostuvo que el Banco no activó oportunamente los mecanismos de seguridad frente a una operación inusual, ocasionando un perjuicio económico al no emplear sus sistemas de prevención, alerta y bloqueo correspondientes.
32. Asimismo, el Banco sostuvo que el deber de monitoreo no es una herramienta que sirva para “validar” o “confirmar” la ejecución de una transacción, sino que forma parte de la gestión de riesgos a cargo de cada empresa del sistema financiero, el cual no es competencia de Indecopi fiscalizar.
33. Al respecto, cabe señalar que la norma antes citada, establece lo siguiente:

“Artículo 17.- Medidas de seguridad respecto al monitoreo de las operaciones

17.1. Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto al monitoreo de las operaciones con tarjetas que realizan los usuarios:

1. Contar con sistemas de monitoreo de operaciones, distintos a los mecanismos de autenticación de operaciones establecidos en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario.
2. Implementar procedimientos para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones, que incluyan el alcance de este sistema, el tipo de información considerada como patrones de fraude, los supuestos que determinan cuándo una operación



es atípica, la aplicación de límites de monto según operación, métodos de autenticación adicionales para operaciones de alto riesgo, entre otros.

3. Identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.

4. Establecer límites y controles en los diversos canales de atención, que permitan mitigar el riesgo de pérdidas por fraude.

17.2. Las medidas de seguridad que dispongan las empresas como resultado del monitoreo de las operaciones son parte de su gestión de riesgos. El monitoreo no forma parte del proceso de autenticación de operaciones, ni determina por sí solo la validez de una operación. La responsabilidad de las empresas del sistema financiero sobre las operaciones realizadas por los usuarios se determina de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento”.

34. De lo antes mencionado, se advierte que la norma citada no le quita competencia a Indecopi para verificar si las entidades financieras cumplieron o no con sus medidas de seguridad referidas al monitoreo de las operaciones, pues lo que establece la norma es que estas medidas son independientes de las medidas de seguridad referidas a la validez de las operaciones, por lo que por sí solas no podrían afectar la validez de una operación, debido a que se tendría que analizar si esta se efectuó o no con los mecanismos de autenticación establecidos en la norma pertinente.
35. Al respecto, es importante precisar que, en el presente caso, previo al análisis de monitoreo de la operación cuestionada, este Órgano Resolutivo analizó si esta se había efectuado o no con los mecanismos de validez correspondientes, pues a criterio de este despacho, para que una operación pueda ingresar a los sistemas de monitoreo de una entidad financiera, primero tiene que ser debidamente procesada, pues los sistemas de monitoreo no son preventivos, sino que su finalidad radica en que ante la detección de una operación inusual, se proceda adoptar las medidas pertinentes a fin de evitar que se sigan cargando o debitando operaciones fraudulentas en las tarjetas de crédito y/o cuentas de ahorro de los consumidores.
36. Siendo así, se procederá a realizar el análisis del comportamiento habitual y de patrón de fraude, respecto de la operación denunciada.
37. Sobre el comportamiento habitual de consumo, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como: establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista saldo o línea de crédito disponible para ello.
38. Asimismo, el Reglamento de Tarjetas enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

39. Así, a fin de determinar si la operación corresponde o no al comportamiento habitual de consumo del denunciante, se hace necesario evaluar los movimientos efectuados en la tarjeta de crédito afectada con la operación materia de denuncia. De la revisión de los



estados de cuenta del denunciante, correspondiente a los meses de junio de 2025 a febrero de 2026, se aprecia que el denunciante ha realizado transacciones en su cuenta de ahorros, de acuerdo con las siguientes características:

- Canal de operaciones habituales: consumos virtuales y presenciales.
- Importe mayor de operaciones: el 3 de mayo de 2025 se realizó una operación por el importe de S/ 1 112,00.
- Tipo de operaciones: consumos presenciales y operaciones efectuadas a través de canales electrónicos.
- Frecuencia de uso: se registra una operación por día.

40. De lo expuesto, se verifica que el señor Huamán realizaba una operación por día, en diversos canales y por importes menores a la operación cuestionada.
41. Si bien el importe de la operación materia de denuncia es elevado, no se debe perder de vista que estamos ante una única operación no reconocida; por lo que, a criterio de este órgano resolutorio al tratarse de la primera operación con estas características no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por presunta operación ajena al comportamiento habitual de consumo del denunciante, pues ello implicaría que el denunciado tenga la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso **antes de su ejecución**, lo cual es materialmente imposible.
42. Por otro lado, el artículo 22° del Reglamento establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹¹, en los que se incluyan mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.
43. Ahora bien, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones inusuales o con patrones de fraude, **requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo**, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
44. Es preciso indicar que, existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
45. En el presente caso **se trató de una sola operación**, por lo que no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por patrón de fraude, pues ello implicaría asumir que toda nueva operación es fraudulenta y bloquee constantemente las tarjetas de sus

¹¹**RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario



clientes. Asimismo, debe considerarse que es materialmente imposible que los proveedores tengan la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso antes de su ejecución. Por tanto, queda desvirtuada la alegación del denunciante, referida a la falta de alerta por la realización de la operación no reconocida.

46. En este punto, se debe considerar que la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (superior jerárquico de este órgano resolutorio) ha expresado en términos similares que el sistema de monitoreo no se puede activar antes de la ejecución de una operación. A continuación, se cita lo indicado por el referido colegiado¹²:

"(...) para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizada por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen las características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor."

47. Cabe señalar que, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la operación, ello no hubiese supuesto que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas.

48. Por tales motivos, corresponde desestimar los alegatos del denunciante en estos extremos

Sobre el alegato (c)

49. El señor Huamán señaló que el Banco no implementó mecanismos de validación biométrica.
50. Al respecto, corresponde reiterar que según lo establecido en el artículo 9° del citado reglamento, las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice¹³. Por lo que, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de sus clientes el importe correspondiente a consumos, debe confirmar la existencia de una orden de pago -voucher- firmada, no siendo exigible que se implementen factores biométricos para la autorización de este tipo de operaciones.

51. En ese sentido, el cuestionamiento del denunciante ya ha sido desarrollado en la presente resolución, sin que sea necesario que se emita un nuevo pronunciamiento al respecto. Razón por la cual, corresponde desestimar este argumento del denunciante.

Sobre el alegato formulado por el Banco y la ruptura del nexo causal

52. El Banco alegó que el denunciante reconoció en su denuncia policial que el día 29 de diciembre de 2025 recibió la llamada de un tercero, quien se hizo pasar por personal del

¹² Ver Resolución N° 1630-2023/CC1 del 12 de julio de 2023, considerando 48.

¹³ RESOLUCIÓN SBS 5570-2019, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 9°. - Cargos

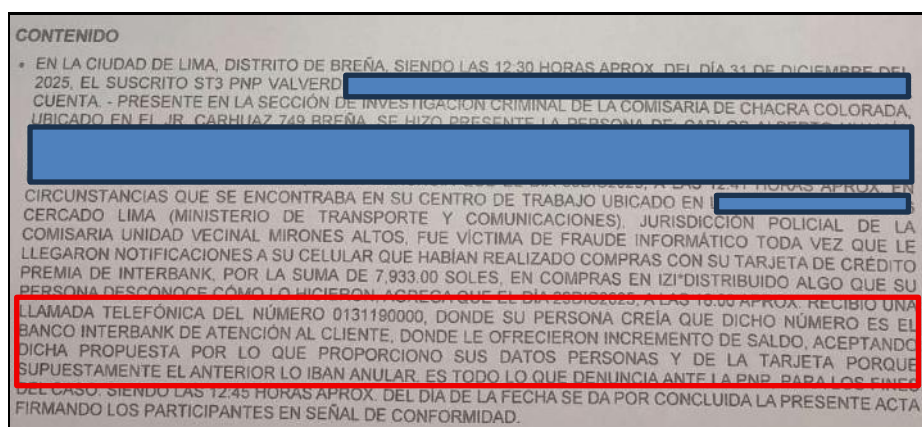
Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

(...)

Banco y le ofreció una mejora comercial, entregándole información confidencial de la tarjeta, bajo la idea de que sería anulada; por lo que, se configura la ruptura del nexo causal.

53. Ahora bien, del material probatorio obrante en el expediente se aprecia la denuncia policial que interpuso el usuario:

Denuncia policial – 31/12/2025



54. Del material probatorio citado, se aprecia que el denunciante relató que, el 29 de diciembre de 2025, a las 16:00 horas aproximadamente, recibió una llamada de parte de una persona que se identificó como trabajador del Banco, quien le ofreció el incremento de saldo; por lo que aceptó dicha propuesta, proporcionó sus datos personales y de la tarjeta de crédito para realizar la anulación. Posteriormente, advirtió la realización de la operación no reconocida por el monto de S/ 7 933,00.
55. Ahora bien, el artículo 162° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General¹⁴ establece que corresponde a los administrados aportar pruebas que sustenten la veracidad de sus afirmaciones. Del mismo modo, el artículo 196° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos, establece que corresponde la carga de probar a quien afirma un alegato¹⁵; es decir, es el consumidor quien tiene la carga de acreditar la existencia del defecto invocado en el bien o servicio y, una vez demostrado ello, el proveedor tendrá la obligación procesal de sustentar que no es responsable por la falta de idoneidad imputada.
56. En el presente caso, el señor Huamán no presentó ningún medio probatorio a fin de acreditar que efectivamente recibió una llamada telefónica de alguno de los números telefónicos oficiales del Banco; asimismo, tampoco obra en el expediente ningún medio probatorio que permita acreditar que dicha comunicación haya sido efectuada por un

¹⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS.

Artículo 162°.- Carga de la prueba.

(...)

173.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

¹⁵ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**

Artículo 196°.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1593-2026/PS2

personal del denunciado. Razón por la cual, no se puede concluir que la llamada telefónica mencionada por el consumidor en su escrito de denuncia haya sido efectuada por un personal de la denunciada.

57. Asimismo, de la revisión del expediente y de lo manifestado por el señor Huamán no se advierte que el denunciante hubiere entregado el plástico a esta tercera persona, pues como consignó en la denuncia policial lo que proporcionó fueron los datos de la tarjeta de crédito.
58. Debe precisarse que, en el presente caso, se encuentra acreditado que se utilizó la tarjeta física del denunciante, la cual es de su uso exclusivo y la custodia se encuentra bajo su responsabilidad. Así, al no haber quedado acreditado que el consumidor entregó el plástico de su tarjeta de crédito, con el cual se efectuó la operación, no podría indicarse que su actuar – proporcionar los datos de su tarjeta de crédito – haya contribuido a la realización de la operación, pues, como se indicó, esta se efectuó de forma presencial.
59. En ese sentido, no se ha verificado la existencia de una causal de exoneración de responsabilidad administrativa constituida por la imprudencia del consumidor afectado.
60. De otro lado, si bien el denunciante señaló que el órgano resolutorio deberá aplicar precedentes administrativos tales como la Resolución N° 0726-2023/SPC-INDECOPI y Resolución Final N° 3280-2024/SPC-INDECOPI, debe precisarse que, dichos pronunciamientos no constituyen precedentes de observancia obligatoria que insten a este despacho a adoptar los mismos criterios.
61. Por lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por haber presuntamente cargado indebidamente una (1) operación no reconocida en la tarjeta de crédito N.°4110-93 ****-1378 de la denunciante; al haberse verificado su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

RESOLUCIÓN

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Internacional del Perú S.A.A.-Interbank, por la presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N.°4110-93 ****-1378 del denunciante; en tanto quedo acreditada su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (a) la operación no forma parte de su comportamiento habitual de consumo habitual; (b) no activó oportunamente los mecanismos de seguridad frente a una operación inusual, ocasionando un perjuicio económico al no emplear sus sistemas de prevención, alerta y bloqueo correspondientes; y (c) no implementó mecanismos de validación biométrica.

Fecha	Detalle	Importe S/
30/12/2025	IZI*DISTRIBUIDORAGB	7 933.00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1593-2026/PS2**

y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁶, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁷.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI¹⁸, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

¹⁶ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

¹⁸ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.